

Konstytucja marcowa

Władza ustawodawcza

dwuizbowy parlament → Sejm i Senat
(nadrzędny wobec innych organów)

Wybory:

- kadencja Sejmu: 5 lat; koniec i początek kadencji Senatu razem z Sejmem
- wybory do obu izb pięcioprzymiotnikowe: tajne, bezpośrednie, powszechne, równe, proporcjonalne,
- kandydaci zgłaszani przez partie,
- liczba posłów: nieokreślona (potem 444); liczba senatorów: 1/4 liczby posłów (111).

Kompetencje:

- inicjatywa ustawodawcza: Sejm
- veto zawieszające: Senat,
- wybór Prezydenta: Zgromadzenie Narodowe,
- prawo udzielanie amnestii wyłącznie w drodze ustawowej: Sejm i Senat,
- zmiana Konstytucji:
 - Sejm i Senat - 2/3 głosów,
 - drugi z rzędu Sejm - 3/5 głosów (bez udziału Senatu),
 - co 25 lat rewizja Konstytucji - Sejm i Senat - zwykła większość głosów.
- Czynne prawo wyborcze (głosowanie): Sejm 21 lat, Senat: 30 lat.
- Bierne prawo wyborcze (kandydowanie): Sejm 25 lat, Senat: 40 lat.

Władza wykonawcza:

premier, Rada Ministrów, Prezydent

Wybory prezydenckie:

- kadencja: 7 lat,
- wybór Zgromadzenia Narodowego bezwzględną liczbą głosów.

Kompetencje prezydenta:

- możliwość odwołania rządu,
- powoływanie Sędziów,
- zwoływanie obrad sejmowych,
- obsadzanie funkcji wojskowych, najwyższa zwierzchność nad siłami zbrojnymi,
- wypowiedzenie wojny i zawarcie pokoju za uprzednią zgodą Sejmu.
- prawo darowania i łagodzenia kar,
- funkcja reprezentacyjna (w stosunkach międzynarodowych także akceptująca i koordynująca),
- akty prawne podpisane przez prezydenta nabierały mocy po podpisaniu go przez premiera i ministra,
- brak uprawnień ustawodawczych.

Władza sądownicza:

sądy powszechne, administracyjne, wojskowe
(Sąd Najwyższy) (Najwyższy Trybunał Administracyjny)

- niezależne sądy, organizacja, zakres i sposób działania – regulacje ustawodawstwa zwykłego,
- urząd sędziego pokoju – sędzia najniższego stopnia z sądami najniższej instancji,
- spory kompetencyjne między władzami administracyjnymi a sądami – Trybunał Kompetencyjny,
- odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i ministrowie.

Konstytucja kwietniowa

Władza ustawodawcza

dwuizbowy parlament → Sejm i Senat

Wybory:

- kadencja Sejmu i Senatu: 5 lat,
- wybory: tajne, bezpośrednie, powszechne, równe, proporcjonalne (nie w Sejmie),
- kandydaci zgłaszani przez Zgromadzenia Okręgowe,
- liczba posłów: 208; liczba senatorów: 96.

Kompetencje Sejmu:

- funkcja ustawodawcza
- kontrola nad działalnością rządu: możliwość wystosowania żądania ustąpienia gabinetu lub ministra, możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności konstytucyjnej, składanie interpelacji, zatwierdzanie corocznych rachunków państwowych, udzielanie rządowi absolutorium, udział w kontroli nad długami państwa,
- ustalanie budżetu,
- nakładanie podatków na obywateli,
- ograniczenie immunitetu parlamentarnego,
- inicjatywa zmiany Konstytucji przy obecności 1/4 wszystkich posłów,
- czynne prawo wyborcze: 24 lata; bierność: 30 lat.

Kompetencje Senatu:

- wotum nieufności dla rządu lub ministra, uchylanie zarządzeń wprowadzających stan wyjątkowy,
- czynne prawo wyborcze: tytuł zasługi osobistej, zaufania obywateli, wykształcenie i 30 lat; bierność: 40 lat.

Władza wykonawcza:

premier, Rada Ministrów, Prezydent

Wybory prezydenckie:

- kadencja: 7 lat,
- wybór Zgromadzenia Elektorów
 - 5 wrylistów (mężowie zaufania): (Marszałek Senatu, Marszałek Sejmu, premier, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych),
 - 75 elektorów wybranych spośród obywateli najgodniejszych w 2/3 przez Sejm i w 1/3 przez Senat.
- jeśli ustępujący prezydent zgłosił swojego kandydata, wówczas następuje głosowanie powszechne.

Kompetencje prezydenta:

- władza zwierzchnia względem parlamentu i rządu oraz nad siłami zbrojnymi,
- władza jednolita i niepodzielna (autorytaryzm),
- prerogatywy niewymagające kontrasygnaty odpowiednich ministrów,
- mianowanie premiera i ministrów,
- zwoływanie i rozwiązywanie Sejmu i Senatu, wyznaczanie terminów ich sesji, powoływanie 1/3 senatorów,
- prawo wskazania następcy na czas wojny, kandydata na prezydenta, mianowania lub odwołania Naczelnego Wodza,
- prawo łaski, wydawania dekretów w czasie wojny, zarządzenia powszechnego głosowania,
- wydawanie dekretów o stanie wojny lub pokoju (za kontrasygnatą odpowiednich organów),
- wstrzymywanie ustawy (weto zawieszające),
- funkcja reprezentacyjna w stosunkach międzynarodowych,
- przywilej nieodpowiedzialności za wydane przez niego akty urzędowe,
- inicjatywa zmiany Konstytucji.

Władza sądownicza:

sądy powszechne, administracyjne, wojskowe
(Sąd Najwyższy) (Najwyższy Trybunał Administracyjny)

- niezawisłe sądy, złożone z nieusuwalnych sędziów,
- odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu - ministrowie, senatorowie, posłowie.

Konstytucja kwietniowa dla II Rzeczypospolitej

- Władza prezydenta była wzmocniona, ustroj był de facto autorytarny, egzekutywa była więc najważniejsza. Państwo odradzające się po wojnie potrzebowało mocnej i zdecydowanej ręki, w której skupiona była praktycznie cała władza.
- Elita obywateli jako zespół osób, które ze względu na unikatowe umiejętności i zasługi w przeszłości, mają zwiększony wpływ na życie polityczne państwa podejmowały najważniejsze decyzje w państwie. Wykluczano to nieprzemyślane czy nieodpowiedzialne wybory.
- Dzięki takiemu ustrojowi państwo miało szansę na konsekwentny rozwój, bowiem nie jednostka była dla niego najważniejsza. Zostało zmniejszone dobro powszechne, ponieważ żadne działanie nie powinno stać w sprzeczności z celami kraju.
- Usunięcie proporcjonalności w wyborach do Sejmu skutkowało tym że konkretni kandydaci z konkretnymi postulatami mogli dostać się do sejmu, niezależnie od decyzji partii. Posłowie byli bardziej niezależni i mogli podsuwać indywidualne pomysły do poprawienia sytuacji w kraju.
- Prezydent był zwierzchnikiem sił zbrojnych, wojsko było więc bardziej zdeterminowane i nieodsunięte na dalszy plan.
- Ilość posłów została zredukowana o prawie połowę – oznacza to większe prawdopodobieństwo "dogadania się" oraz przejęcia większości w Sejmie przez jedną opcję polityczną. Usprawniłoby to pracę w legislatywie.

Konstytucja marcowa dla II Rzeczypospolitej

- Władza na podstawie trójpodziału, natomiast Parlament był nadrzędny wobec innych organów. Stanowiło to dobrą podstawę do ulepszania ustaw i nowych pomysłów, których potrzebuje społeczeństwo aby się usamodzielnić od państwa (między innymi po upadku komunizmu). Taka opcja rządów zapobiegała nadużyciom ze strony władz, gdyż wszystkie organy kontrolowała się nawzajem miała one również określone zadania i kompetencje
- Nie mogła być wprowadzona cenzura, poręczało się wolność prasy, sumienia, wyznania, uznawało się wszelką własność, osobistą lub zbiorową obywateli, istniało równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Są to fundamentalne prawa obywatela, dzięki którym można się rozwijać i czuć się bezpiecznie we własnym kraju, który współcześnie powinien dorównywać standardom europejskim i skupiać się na wewnętrznym rozwoju.
- Kompetencje prezydenta były ograniczone, ale nie na tyle, aby nie pełnił on ważnej funkcji w życiu politycznym. Nie miał uprawnień ustawodawczych, a jego decyzje potrzebowały potwierdzenia, natomiast pełnił rolę przedstawiciela na arenie międzynarodowej, zwoltywał Sejm czy miał zwierzchność nad armią. W czasach współczesnych, gdzie niepotrzebny już jest rygor i konsekwencja ze strony prezydenta, takie prawa idealnie się wpisują w jego rolę w społeczeństwie.
- Zapewnione było prawo do opieki nad pracą, ubezpieczenia, działały również opiekuńcze zakłady publiczne. Zatrudnianie dzieci poniżej 15 lat było zakazane, a ich edukacja i opieka nie była lekceważona. Dzięki temu standardy się poprawiły, gospodarka miała szansę się rozwijać w zdrowy i przystępny sposób.
- Demokratyczny ustroj pozwolił narodowi decydować o tym co dzieje się w polityce. Liczył się ich głos, nie polityków, którzy nie zawsze wyznawali podobne wartości co lud.
- Wprowadzony był obowiązek szkolny dla wszystkich obywateli państwa. Nauka była bezpłatna, istniały także stypendia dla zdolnych uczniów i tych, których nie było stać na edukację. Państwo dbało o przyszłość społeczeństwa wychowując młodych ludzi na wykształconych i samodzielnie myślących, którzy mogli w dorosłym życiu godnie reprezentować swoją ojczyznę.